

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2831/2531

นาง ห ยัน กล้าหาญ
นาง ศรีวิไล กล้าหาญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1377, มาตรา 1378

บ.ทำสัญญาขายที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่โจทก์ แต่ขณะทำสัญญา บ.ป่วยไม่สามารถไปจัดการโอนได้และได้มอบที่ดินให้โจทก์เข้าครอบครองนับแต่วันทำสัญญา การที่ บ.ยอมให้โจทก์เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวนับเป็นการสละเจตนาครอบครองและไม่ยึดถือที่ดินนั้นต่อไป ดังนั้น ที่โจทก์ได้เข้าครอบครองที่ดินต่อมาจึงเป็นการยึดถือโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน โจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครอง

โจทก์ฟ้องว่า นายบุญยืนกับนางลัดดาทำสัญญาขายที่ดิน น.ส.31 แปลงให้โจทก์และนายแปงสามมีโจทก์ และได้มอบการครอบครองให้แล้วแต่ตกลงว่าจะให้เจ้าหน้าที่รังวัดและโอนที่ดินภายหลัง เมื่อนายแปงถึงแก่กรรม โจทก์ได้ครอบครองแต่ผู้เดียว จำเลยทั้งสามบุกรุกที่ดินดังกล่าวโดยอ้างว่าได้รับมรดกจากนายบุญยืน ขอให้พิพากษาว่าที่ดินเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสามเข้าเกี่ยวข้อง จำเลยทั้งสามให้การว่า นายบุญยืนไม่เคยทำสัญญาขายที่ดินตามฟ้อง และไม่เคยส่งมอบการครอบครองที่ดินแก่โจทก์ โจทก์เป็นผู้อาศัยนายบุญยืนอยู่ในที่ดิน ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้น

พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินตามฟ้อง ห้ามจำเลยทั้งสามเข้าเกี่ยวข้อง
จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่มีหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ซึ่งเดิมมีชื่อนายบุญยืนและนางลัดดาเป็นผู้ถือสิทธิ
ครอบครองเป็นเจ้าของครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 หลังจากที่นายบุญยืนถึงแก่กรรมแล้ว
ที่ดินพิพาทมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงว่า จำเลยทั้งสามเป็นผู้รับมรดกที่ดินส่วน
ของนายบุญยืนผู้ตาย มีการไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสหกรณ์ตลาดขวัญแล้วนางลัดดา
ขายที่ดินส่วนของตนให้แก่นายแปงสามีโจทก์ปัญหาวินิจฉัยมีว่า ที่ดินพิพาททั้งแปลง
เป็นของโจทก์มีสิทธิครอบครองหรือไม่ นอกจากตัวโจทก์เบิกความแล้วโจทก์มีนาย
บุญเป็ง การคนชื่อนายอุ่นเรือน ไชยวรรณ นายอินทร์ กล้าหาญ นายทอง คิดการงาน
และนายสม แก้วทิพย์ เป็นพยานสนับสนุนว่า นายบุญยืนและนางลัดดาได้ทำสัญญา
ขายที่ดินพิพาทให้โจทก์และนายแปงสามีตามเอกสารหมายเลข จ.2 เมื่อทำสัญญาซื้อ
ขายแล้วโจทก์และสามีได้เข้าครอบครองที่ดินและปลูกไม้ผล กับปลูกเรือนในที่ดิน
พิพาท จนกระทั่งต่อมาโจทก์ได้รื้อเรือนออกไป คงมีกระท่อมปลูกอยู่ 1 หลังจำเลย
ทั้งสามนำสืบว่าลายมือชื่อผู้ขายในสัญญาซื้อขายที่ดินไม่ใช่ลายมือชื่อนายบุญยืน
จำเลยทั้งสามรับมรดกที่ดินพิพาทในส่วนที่เป็นของนายบุญยืนแล้วได้ให้นายแปง
ครอบครองดูแลแทน เป็นเพียงการกล่าวอ้างขึ้นลอย ๆ โดยไม่มีหลักฐานยืนยัน
พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานที่จำเลยทั้งสามนำสืบ น่า
เชื่อว่านายบุญยืนและนางลัดดาทำสัญญาขายที่ดินพิพาทให้โจทก์และนายแปงตาม
เอกสารหมายเลข จ.2 โดยตามสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวระบุข้อความว่า ขณะทำ
สัญญากันนั้น นายบุญยืนป่วยไม่สามารถจัดการเพื่อโอนที่ดินที่ขายได้ ได้มอบที่ดิน
พิพาทให้โจทก์และนายแปงเข้าครอบครองนับแต่วันทำสัญญา เมื่อทำสัญญากันแล้ว
โจทก์และนายแปงได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมา โดยเข้าไปทำการปลูกเรือน
และไม้ผลซึ่งการที่นายบุญยืนและนางลัดดายอมให้โจทก์และนายแปงเข้าครอบครอง

ที่ดินพิพาทตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายนั้นเป็นการสละเจตนาครอบครองและไม่ยึดถือ
ที่ดินพิพาทต่อไป การที่โจทก์และนายแบ่งผู้ซื้อได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทต่อมา
เป็นการยึดถือที่ดินพิพาทโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน โจทก์และนายแบ่งย่อมได้สิทธิ
ครอบครองในที่ดินพิพาท ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า ที่ดินพิพาททั้งแปลงเป็นของ
โจทก์มีสิทธิครอบครองชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-จำนง นิยมวิภาต-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>